

■ 질문 리스트

- ① 퇴직연금규약은 무엇인가요?
- ② 퇴직연금규약을 만들거나 바꿀 때는 어떻게 하나요?
- ③ 직원들의 대표는 누구인가요?
- ④ 동의와 의견청취는 어떻게 다르나요?
- ⑤ 언제 퇴직연금규약을 바꾸게 되나요?
- ⑥ 퇴직연금규약을 지키지 않으면 어떻게 되나요?

○ 퇴직연금규약은 무엇인가요?

- 퇴직연금규약은 퇴직연금과 관련된 내용을 정하고 있으며, 회사와 직원 모두 지켜야 할 취업규칙의 일종입니다.

○ 퇴직연금규약을 만들거나 바꿀 때는 어떻게 하나요?

- 회사에서 퇴직연금규약을 새로 만들거나 바꾸는 내용을 준비하며, 직원들의 대표(직원의 과반수 이상 또는 직원의 과반수 이상으로 조직된 노동조합)에게 이 내용을 알리고 의견을 듣거나 동의를 받습니다. 마지막으로 규약을 만들거나 바꾼 내용을 고용노동부에 신고합니다.

○ 직원들의 대표는 누구인가요?

- 직원의 과반수 이상으로 구성된 노동조합이 있는 경우 그 노동조합의 대표자이며, 없는 경우 직원의 과반수 이상을 의미합니다.

○ 동의와 의견청취는 어떻게 다르나요?

- 동의는 규약을 만들거나 바꾸는 것에 대해 반드시 동의 표시를 받아야 하며, 의견청취는 생각을 듣는 절차로, 꼭 그 의견에 따라야 하는 것은 아닙니다.

○ 언제 퇴직연금규약을 바꾸게 되나요?

- 다음과 같은 경우에 퇴직연금규약을 바꾸게 됩니다.

변경사유
1. 퇴직연금 사업자를 추가, 변경(제외 포함)할 경우
2. 퇴직연금 납입 주기가 변경되었을 경우
3. 퇴직연금 납입 비율을 변경할 경우
4. 퇴직연금 납입 시기를 변경할 경우
5. DC에서는 디폴트옵션 상품을 변경하거나 추가할 경우
6. 경영성과급 DC를 할 경우
7. 관련 법이 변경될 경우 등

○ 퇴직연금규약을 지키지 않으면 어떻게 되나요?

- 법에 위반되면 처벌을 받을 수 있으며, 퇴직연금규약 위반일 경우 고용노동부를 통해 시정 명령을 받고, 계속 지키지 않을 경우 500 만원 이하의 과태료가 부과될 수 있습니다.

근로자퇴직급여 보장법 제 4 조(퇴직급여제도의 설정)

- ③ 사용자가 퇴직급여제도를 설정하거나 설정된 퇴직급여제도를 다른 종류의 퇴직급여제도로 변경하려는 경우에는 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합, 근로자의 과반수가 가입한 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수(이하 “근로자대표”라 한다)의 동의를 받아야 한다.
- ④ 사용자가 제 3 항에 따라 설정되거나 변경된 퇴직급여제도의 내용을 변경하려는 경우에는 근로자대표의 의견을 들어야 한다. 다만, 근로자에게 불리하게 변경하려는 경우에는 근로자대표의 동의를 받아야 한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 5 조(새로 성립된 사업의 퇴직급여제도)

법률 제 10967 호 근로자퇴직급여 보장법 전부개정법을 시행일 이후 새로 성립(합병·분할된 경우는 제외한다)된 사업의 사용자는 근로자대표의 의견을 들어 사업의 성립 후 1 년 이내에 확정급여형퇴직연금제도나 확정기여형퇴직연금제도를 설정하여야 한다.

근로자퇴직급여 보장법 제 13 조(확정급여형퇴직연금제도의 설정)

확정급여형퇴직연금제도를 설정하려는 사용자는 제 4 조제 3 항 또는 제 5 조에 따라 근로자대표의 동의를 얻거나 의견을 들어 다음 각 호의 사항을 포함한 확정급여형퇴직연금규약을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

1. 퇴직연금사업자 선정에 관한 사항
2. 가입자에 관한 사항
3. 가입기간에 관한 사항
4. 급여수준에 관한 사항
5. 급여 지급능력 확보에 관한 사항
6. 급여의 종류 및 지급요건 등에 관한 사항
7. 제 28 조에 따른 운용관리업무 및 제 29 조에 따른 자산관리업무의 수행을 내용으로 하는 계약의 체결 및 해지와 해지에 따른 계약의 이전(移轉)에 관한 사항
8. 운용현황의 통지에 관한 사항
9. 가입자의 퇴직 등 급여 지급사유 발생과 급여의 지급절차에 관한 사항
10. 퇴직연금제도의 폐지·중단 사유 및 절차 등에 관한 사항
- 10 의 2. 부담금 산정 및 납입에 관한 사항
11. 그 밖에 확정급여형퇴직연금제도의 운영을 위하여 대통령령으로 정하는 사항

근로자퇴직급여 보장법 제 19 조(확정기여형퇴직연금제도의 설정)

① 확정기여형퇴직연금제도를 설정하려는 사용자는 제 4 조제 3 항 또는 제 5 조에 따라 근로자대표의 동의를 얻거나 의견을 들어 다음 각 호의 사항을 포함한 확정기여형퇴직연금규약을 작성하여 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

1. 부담금의 부담에 관한 사항
2. 부담금의 산정 및 납입에 관한 사항
3. 적립금의 운용에 관한 사항
4. 적립금의 운용방법 및 정보의 제공 등에 관한 사항
- 4 의 2. 사전지정운용제도에 관한 사항
5. 적립금의 중도인출에 관한 사항
6. 제 13 조제 1 호부터 제 3 호까지 및 제 6 호부터 제 10 호까지의 사항
7. 그 밖에 확정기여형퇴직연금제도의 운영에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 제 1 항에 따라 확정기여형퇴직연금제도를 설정하는 경우 가입기간에 관하여는 제 14 조를, 급여의 종류, 수급요건과 급여 지급의 절차·방법에 관하여는 제 17 조제 1 항, 제 4 항 및 제 5 항을, 운용현황의 통지에 관하여는 제 18 조를 준용한다. 이 경우 제 14 조제 1 항 중 “제 13 조제 3 호”는 “제 19 조제 6 호”로, 제 17 조제 1 항 중 “확정급여형퇴직연금제도”는 “확정기여형퇴직연금제도”로 본다.

근로자퇴직급여 보장법 제 35 조(사용자에 대한 감독)

- ① 고용노동부장관은 사용자가 퇴직연금제도의 설정 또는 그 운영 등에 관하여 이 법 또는 퇴직연금규약 및 중소기업퇴직연금기금표준계약서에 위반되는 행위를 한 경우에는 기간을 정하여 그 위반의 시정을 명할 수 있다.
- ② 고용노동부장관은 사용자가 제 1 항에 따른 기간 이내에 시정명령에 따르지 아니하는 경우에는 퇴직연금제도 운영의 중단을 명할 수 있다.

근로자퇴직급여 보장법 제 46 조(벌칙)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 500 만원 이하의 벌금에 처한다.

1. 제 4 조제 3 항·제 4 항 또는 제 25 조제 1 항 및 제 2 항제 1 호를 위반하여 근로자대표 또는 개별 근로자의 동의를 받지 아니하거나 의견을 듣지 아니한 사용자

근로자퇴직급여 보장법 제 48 조(과태료)

- ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 500 만원 이하의 과태료를 부과한다
1. 제 13 조에 따른 확정급여형퇴직연금규약 또는 제 19 조에 따른 확정기여형퇴직연금규약을 신고하지 아니한 사용자

고용노동부 퇴직급여제도 업무매뉴얼

〈고용노동부 퇴직급여제도 업무매뉴얼(2019.8) 103 페이지〉

☐ 퇴직연금규약은 퇴직연금제도의 운영에 관한 사항을 기재한 것으로 사용자가 근로자대표의 의견청취 또는 동의를 얻어 작성하도록 하고 있다는 점에서 해당 사업의 퇴직연금제도 운영에 관한 노사 간의 약정으로 볼 수 있음 (*'12.7.26. 이후 새로 성립된 사업의 경우, 근로자대표의 의견청취)

☐ 퇴직연금규약의 성격

- 퇴직급여제도 중 퇴직연금제도에 관한 사항을 별도로 정한 취업규칙의 특별규정의 성격이라 할 수 있음
- 퇴직연금규약을 신고하지 않더라도 퇴직연금규약의 효력은 인정됨(취업규칙과 동일)